

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 954/2531 อัยการ ประจำศาล จังหวัด นครราชสีมา
(อำเภอ บัวใหญ่)

โจทก์

นาย ธง ชัย ชนไธสง

จำเลย

ป.อ. มาตรา 91, มาตรา 95, มาตรา 96, มาตรา 341, มาตรา 343

พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2511 มาตรา 7, มาตรา 27

ความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511มิใช่ความผิดอันยอมความได้ และเป็นความผิดอีกข้อหาหนึ่งต่างหากจากความผิดฐานฉ้อโกง จะยกฟ้องข้อหาความผิดดังกล่าวด้วยเหตุขาดอายุความตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96 เช่นเดียวกับความผิดฐานฉ้อโกงไม่ได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 มาตรา 4, 7, 27 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 341, 343, 91 ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 มาตรา 7, 27ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341, 343, 91 ข้อหา จัดหางานโดยรับค่าบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตลงโทษจำคุก 1 เดือน ข้อหาฉ้อโกง ประชาชนลงโทษจำคุก 3 ปี รวมเป็นโทษจำคุก 3 ปี 1 เดือน ให้คืนเงินแก่ผู้เสียหาย

ทั้งหกคนละ 20,000 บาท ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าคดีโจทก์ขาดอายุความ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96 พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เฉพาะข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341, 343
โจทก์มิได้ฎีกาคัดค้านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ข้อหาในความผิดตามที่กล่าวข้าง
ต้นจึงเป็นอันยุติ โจทก์คงติดใจฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 เท่านั้น โจทก์ฎีกาว่า ข้อหาในความผิดตามที่
กล่าวข้างต้นนั้น จำเลยกระทำเมื่อเดือนกรกฎาคม 2526 โจทก์ฟ้องเป็นคดีนี้เมื่อวันที่
1 มิถุนายน 2527 ยังไม่พ้นกำหนดหนึ่งปี คดีโจทก์ในข้อหาดังกล่าวยังไม่ขาดอายุ
ความที่ศาลอุทธรณ์ยกฟ้องข้อหานี้เสียด้วยนั้นเป็นการคลาดเคลื่อน พิเคราะห์แล้ว
พระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 มิได้บัญญัติว่า ความ
ผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นความผิดอันยอมความได้ และมาตรา 27 อันเป็นบท
กำหนดโทษได้บัญญัติให้ระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพัน
บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โทษดังกล่าวนั้นประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95(5)
บัญญัติให้มีอายุความหนึ่งปีนับแต่วันกระทำความผิด โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกระทำ
ความผิดเมื่อเดือนกรกฎาคม 2526 โจทก์ได้ฟ้องและได้ ตัวจำเลยมายังศาลเมื่อวันที่
1 มิถุนายน 2527 จึงหาพ้นกำหนดหนึ่งปีไม่ ฟ้องโจทก์สำหรับข้อหานี้ จึงไม่ขาดอายุ
ความ ชอบที่ศาลอุทธรณ์จะพิจารณาต่อไป แต่ศาลอุทธรณ์หาได้วินิจฉัยไว้เป็น
ประการใดไม่ ศาลอุทธรณ์ยกฟ้องข้อหานี้ทันทีโดยอาศัยอายุความของความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 อันเป็นข้อหาอีกข้อหาหนึ่งต่างหากจากกัน จึง
เป็นการวินิจฉัยที่คลาดเคลื่อนจริงตามโจทก์ฎีกา โดยที่โทษจำคุกสูงสุดตามกฎหมาย
มีเพียงหนึ่งเดือน ซึ่งคู่ความอาจถูกห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 และ 219 จึงเป็นการสมควรที่จะให้ศาล
อุทธรณ์วินิจฉัยเสียชั้นหนึ่งก่อน ศาลฎีกาเห็นไม่สมควรที่จะวินิจฉัยชี้ขาดตัดสินคดี
เสียเองในชั้นนี้"

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เฉพาะข้อหาตามพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 ให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้วพิพากษาใหม่ตามรูป
คดี

(junth janthongsa-pa wathornphing-siang triwiml)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>